

EP07 — La publicité est autorisée aux architectes depuis 1992

Épisode 07/20 · RÈGLE · architecte DE · 14-16 min L'épisode le plus rentable de la chaîne : il lève l'objection numéro un du marché.

LA BIG IDEA

L'objection que porte toute la profession — « un architecte n'a pas le droit de faire de la publicité » — est fausse depuis trente-quatre ans.

L'article qui l'interdisait a été abrogé le 17 septembre 1992, et remplacé le même jour par un article qui l'autorise. Le nouveau code de déontologie entré en vigueur le 1er juillet 2026 ne l'a pas changé.

Donc la question utile n'est pas « est-ce que j'ai le droit », elle est réglée. C'est « qu'est-ce que je n'ai pas le droit de dire », et la réponse tient en deux interdits. Tout le reste est un problème d'acquisition, pas de déontologie.

La solution que j'apporte dans cette vidéo

Passer de « est-ce que j'ai le droit » à « qu'est-ce que je diffuse, où, et pour quel budget ».

Dans la vidéo, je règle la question juridique en deux minutes avec les textes à l'écran, puis je donne les deux seuls interdits réels et ce qu'ils autorisent en pratique : montrer ses réalisations, dire sa zone, dire son type de projet, diffuser tout ça auprès de gens qui ne vous connaissent pas.

Trente-quatre ans d'autorisation que presque personne n'utilise, ça veut dire un espace publicitaire vide — et un espace vide, ça coûte moins cher.

AVANT DE TOURNER — le mécanisme, expliqué en entier

L'histoire du texte, et elle est spectaculaire

Le code de déontologie des architectes vient du décret n° 80-217 du 20 mars 1980. Dans sa version d'origine, l'article 26-4 encadrait très restrictivement la possibilité de faire de la publicité. C'est de là que vient la croyance, et elle était fondée à l'époque.

Cet article a été abrogé par le décret du 17 septembre 1992, publié au Journal officiel du 23 septembre. Le même décret a introduit l'article 10 bis, qui autorise la publicité.

Texte exact, à citer mot pour mot : « Les architectes peuvent recourir à la publicité dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée. »

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074232/LEGISCTA000006143863/

Trente-quatre ans. C'est le cœur de l'épisode : une profession entière s'est interdit pendant trente-quatre ans quelque chose qui lui était permis, parce que personne n'a retourné le texte quand il a changé.

Ce que le nouveau code change, et ce qu'il ne change pas

Le code a été entièrement refondu par le décret n° 2026-568 du 26 juin 2026, entré en vigueur le 1er juillet 2026. <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054341539> <https://www.architectes.org/actualites/nouveau-code-de-deontologie-des-architectes-entree-en-vigueur-au-1er-juillet-2026-137420>

L'autorisation de faire de la publicité n'a pas bougé. Point de rigueur important : ne présente jamais le décret de 2026 comme ce qui a autorisé la publicité. Il a réécrit le code autour d'une autorisation qui datait déjà de 1992. Un spectateur qui te prendrait en défaut là-dessus te ferait perdre tout l'épisode.

Ce n'est pas une lecture personnelle du décret

L'Ordre publie lui-même deux pages qui répondent à la question et donnent les formes autorisées : encart dans une revue ou un journal local, site internet, tracts, véhicule habillé. <https://www.architectes.org/actualites/un-architecte-peut-il-faire-de-la-publicite-et-sous-quelles-formes-92103> <https://www.architectes.org/actualites/en-tant-qu'architecte-puis-je-faire-de-la-publicite-91826>

Montre ces pages avant Légifrance : elles sont plus lisibles, et elles coupent court à l'objection « c'est ton interprétation ».

Les deux limites réelles

La première est la confraternité : pas de publicité comparative qui identifie un confrère, explicitement ou implicitement.

Et voici la distinction qui vaut de l'argent : un constructeur de maisons ou une plateforme de mise en relation n'est pas un confrère. La confraternité ne les couvre pas. On peut donc se comparer à eux — dans les limites du droit commun, c'est-à-dire sans dénigrement ni affirmation fausse.

La seconde vaut pour tout le monde, y compris pour Essort : l'article L. 121-2 du code de la consommation sur les pratiques commerciales trompeuses. Tout ce qu'on avance doit pouvoir être prouvé. Les peines, à l'article L. 132-2, montent à cinq ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende quand l'infraction est commise en ligne. C'est la limite la plus sérieuse de toute la chaîne.

La question de périmètre, à ne pas rater

Ce code ne concerne que les architectes inscrits à l'Ordre. Il ne s'applique pas aux architectes d'intérieur, dont le titre n'est pas protégé — ils sont encore moins contraints.

Dis-le en une phrase au début. Sans ça, tu imposes à la moitié de ton audience des contraintes qui ne sont pas les siennes.

Pourquoi c'est ton sujet à toi

Cette croyance a survécu trente-quatre ans parce que personne n'avait intérêt à la lever. Tant qu'une profession croit qu'elle n'a pas le droit de se rendre visible, elle laisse le terrain à ceux qui n'ont pas ce scrupule. Et ça se mesure : 130 publicités actives pour les constructeurs de maisons, 2 pour les architectes.

Une fois le droit réglé, il ne reste qu'une question pratique : par où commencer. C'est là que tu reprends la main, et c'est là que la conversation devient intéressante — on passe de « est-ce que j'ai le droit » à « qu'est-ce que je raconte ».

LE PIÈGE — audience, portée et chronologie

Cet épisode s'adresse aux architectes inscrits à l'Ordre. Le code ne s'applique pas aux architectes d'intérieur. Dis-le en une phrase au début, sinon tu imposes à la moitié de ton audience des contraintes qui ne sont pas les siennes.

Ne dis jamais « vous pouvez tout dire » : l'autorisation ne lève ni la confraternité, ni le droit commun, ni l'obligation de pouvoir prouver ce qu'on avance.

Et ne présente pas le décret de 2026 comme ce qui a autorisé la publicité. Il a refondu le code. L'autorisation date de 1992.

LES OBJECTIONS QUI ARRIVERONT EN COMMENTAIRE

« Mon conseil régional m'a dit le contraire. » Demandez-lui l'article. L'article 10 bis existe depuis 1992 et le code entré en vigueur le 1er juillet 2026 ne l'a pas supprimé.

« C'est autorisé mais mal vu. » Deux sujets différents. Le second est une question de culture professionnelle, pas de droit — et il coûte cher.

« On ne peut pas afficher de prix. » Rien ne l'interdit. Ce qui est interdit, c'est de tromper : un prix affiché doit être celui qu'on pratique, avec son périmètre.

« La publicité comparative est interdite. » Uniquement quand elle identifie un confrère. Se comparer à un constructeur de maisons ou à une plateforme n'est pas de la confraternité : ce ne sont pas des confrères.

LE DÉROULÉ

1. Ouverture

À faire comprendre : que la croyance qu'il porte est datée, et de combien.

Exemple de formulation : « L'objection que j'entends dans presque tous mes appels, c'est : "de toute façon, un architecte n'a pas le droit de faire de la publicité".

C'est faux. Et pas depuis l'année dernière : depuis le 17 septembre 1992. Trente-quatre ans. Je vais vous montrer le texte. »

2. D'où je parle, et à qui

À faire comprendre : mon métier, et le périmètre du code.

Exemple de formulation : « Je fais de l'acquisition pour des cabinets d'architecture. C'est mon métier d'aller chercher des clients pour les vôtres, et cette objection est le premier obstacle que je rencontre à chaque fois.

Une précision de périmètre : le code de déontologie ne concerne que les architectes inscrits à l'Ordre. Si vous êtes architecte d'intérieur, il ne s'applique pas à vous — vous êtes encore moins contraint. »

3. Le texte, lu à l'écran — deux minutes maximum

À faire comprendre : que l'article dit l'inverse de la croyance, mot pour mot.

Exemple de formulation : « Article 10 bis du code de déontologie. Je le lis : "Les architectes peuvent recourir à la publicité dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur."

C'est tout. Trois lignes. Et ça fait trente-quatre ans que c'est écrit. »

Preuve — Légifrance, section des règles personnelles.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074232/LEGISCTA000006143863/

4. Depuis quand exactement

À faire comprendre : l'ampleur du retard, et laisser le silence après.

Exemple de formulation : « Avant 1992, il y avait bien une restriction : l'article 26-4, qui encadrait très étroitement la publicité. Il a été abrogé par le décret du 17 septembre 1992, publié au Journal officiel du 23 septembre. Le même décret a créé l'article 10 bis à sa place.

Trente-quatre ans pendant lesquels une profession entière s'est interdit quelque chose qui lui était permis. »

Marquer un silence.

5. Ce que le nouveau code change

À faire comprendre : que la refonte récente n'a rien modifié sur ce point, pour couper court à la confusion.

Exemple de formulation : « On m'a beaucoup parlé du nouveau code de déontologie, entré en vigueur le 1er juillet 2026. Il refond effectivement tout le texte — décret n° 2026-568 du 26 juin.

Il n'a pas autorisé la publicité : elle l'était déjà. Il a réécrit le code autour. »

Preuve : <https://www.architectes.org/actualites/nouveau-code-de-deontologie-des-architectes-entree-en-vigueur-au-1er-juillet-2026-137420>

6. Ce que l'Ordre en dit lui-même

À faire comprendre : que ce n'est pas ma lecture personnelle du décret.

Exemple de formulation : « Et ce n'est pas une interprétation de ma part. L'Ordre des architectes publie deux pages sur son propre site qui répondent à la question et donnent les formes autorisées : encart dans une revue, site internet, tracts, véhicule habillé. »

Preuve, montrée à l'écran : <https://www.architectes.org/actualites/un-architecte-peut-il-faire-de-la-publicite-et-sous-quelles-formes-92103>

7. Les deux vraies limites

À faire comprendre : la bonne question, et la distinction qui vaut de l'argent.

Exemple de formulation : « Donc la question n'est plus "est-ce que j'ai le droit". Elle est "qu'est-ce que je n'ai pas le droit de dire". Et la réponse tient en deux interdits.

Le premier, c'est la confraternité : pas de comparaison qui identifie un confrère. Et là, une distinction qui vaut de l'argent — un constructeur de maisons ou une plateforme de mise en relation n'est pas un confrère. La confraternité ne les couvre pas.

Le second vaut pour tout le monde, y compris pour moi : l'article L. 121-2 du code de la consommation sur les pratiques commerciales trompeuses. Tout ce que vous avancez doit pouvoir être prouvé. Les peines montent à cinq ans et 750 000 euros quand c'est en ligne. C'est la vraie limite, et elle est sérieuse. »

8. LE BLOC ACQUISITION — deux minutes pleines, jamais expédié

À faire comprendre : pourquoi cette croyance a survécu, ce qu'elle a coûté, et par où commencer maintenant que l'obstacle est levé.

Exemple de formulation : « Je vais vous dire pourquoi cette croyance a tenu trente-quatre ans : parce que personne n'avait intérêt à la lever. Tant qu'une profession croit qu'elle n'a pas le droit de se rendre visible, elle laisse le terrain à ceux qui n'ont pas ce scrupule. Et on peut le mesurer : 130 publicités actives en ce moment pour les constructeurs de maisons, 2 pour les architectes.

Maintenant que le droit est réglé, il ne reste qu'une question pratique : par où commencer. Et pour un cabinet qui part de zéro, la publicité en ligne est le levier le plus rapide — le seul où vous choisissez la zone, le type de projet et le budget, et où vous savez en trois semaines si ça produit des demandes. Le référencement met des mois. La recommandation met des années. La publicité se lance un mardi matin.

Ce n'est pas le seul levier, et ce n'est pas toujours le premier à monter. Mais c'est celui qui répond le plus vite. »

Puis, au nous : « Chez Essort, cette objection est celle qu'on entend en premier dans presque tous les appels. On répond en envoyant l'article 10 bis. Et la conversation change de sujet immédiatement : on passe de "est-ce que j'ai le droit" à "qu'est-ce que je raconte". C'est une bien meilleure question. »

Puis le document, enchaîné sans respirer : « Justement, sur le "qu'est-ce que je raconte" : les leviers d'acquisition, ce que chacun coûte, dans quel ordre les monter — 57 pages, gratuit, lien en description. Pas de carte bancaire, pas d'appel commercial. » <https://essort.agency/ressources>

9. Sortie

Exemple de formulation : « Ce soir, deux minutes : ouvrez l'article 10 bis. Il fait trois lignes, le lien est en description. Et envoyez-le au confrère qui vous a dit le contraire.

Le droit n'était pas le problème. Reste ce que vous allez dire — et c'est là que la profession se complique la vie. C'est la vidéo suivante. »

TITRE ET MINIATURE

Principal : La publicité est autorisée aux architectes depuis 1992 Variante : Vous croyez ne pas avoir le droit de faire de la publicité. C'est faux depuis 34 ans. Variante : Les deux seules choses que le code de déontologie vous interdit de dire

Miniature : « 1992 » en énorme, dessous en petit « et vous ne le saviez pas ». Visage à droite, fond sombre, texte jaune.

DESCRIPTION YOUTUBE

L'article 10 bis du code de déontologie des architectes autorise la publicité. Il existe depuis le décret du 17 septembre 1992, publié au Journal officiel du 23 septembre. Le nouveau code entré en vigueur le 1er juillet 2026 ne l'a pas modifié.

Trente-quatre ans d'une interdiction qui n'existait plus.

Cette vidéo concerne les architectes inscrits à l'Ordre. Les architectes d'intérieur ne sont pas soumis à ce code.

Je fais de l'acquisition pour des cabinets d'architecture.

Les leviers d'acquisition, ce que chacun coûte et dans quel ordre les monter – 57 pages, gratuit : <https://essort.agency/ressources>

SOURCES

Code de déontologie, articles 3 à 10 bis :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074232/LEGISCTA000006143863/

Décret n° 2026-568 du 26 juin 2026 : <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054341539>

Entrée en vigueur au 1er juillet 2026, Ordre des architectes :

<https://www.architectes.org/actualites/nouveau-code-de-deontologie-des-architectes-entree-en-vigueur-au-1er-juillet-2026-137420>

Un architecte peut-il faire de la publicité : <https://www.architectes.org/actualites/un-architecte-peut-il-faire-de-la-publicite-et-sous-quelles-formes-92103>

Instagram : <https://instagram.com/essort.architectes>

Mots-clés : publicité architecte autorisée · code de déontologie architectes · article 10 bis · un architecte peut-il faire de la publicité · déontologie 2026

GARDE-FOUS

Dire dès le début que le code ne concerne que les architectes inscrits à l'Ordre. Ne pas présenter le décret de 2026 comme ce qui a autorisé la publicité : c'est 1992. Ne jamais dire « vous pouvez tout dire » : confraternité et droit commun demeurent. Montrer Légifrance et les pages de l'Ordre, pas une paraphrase. Rappeler que la limite L. 121-2 s'applique aussi à Essort. Ne pas développer le comptage publicitaire, il appartient à l'EP03 : une phrase suffit.